

1500522-50.2020.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sérgio Cedano

Comarca: Itaquaquecetuba

Foro: Foro de Itaquaquecetuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LEONARDO SILVA GONCALVES

Nesta data, faço estes autos conclusos a(o) MM. Juiz de Direito desta 2.ª Vara Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba, Doutor Sérgio Cedano. Eu, TATIANE BUENO DE LIMA ROMA, Assistente Judiciário, digitei e assino.

Vistos.

LEONARDO SILVA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquecetuba

Foro de Itaquaquecetuba

2ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel, 1170/1194, Itaquaquecetuba - SP - cep 08570-080

1500522-50.2020.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500522-50.2020.8.26.0616 - Controle: 2020/000619

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LEONARDO SILVA GONCALVES

Nesta data, faço estes autos conclusos a(o) MM. Juiz de Direito desta 2.ª Vara Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba, Doutor Sérgio Cedano. Eu, TATIANE BUENO DE LIMA ROMA, Assistente Judiciário, digitei e assino.

Vistos.

LEONARDO SILVA GONCALVES foi denunciado como incurso no artigo 33, da Lei 11.343/06 porque, segundo narra a denúncia, no dia 13 de março de 2020, por volta da 01h20, na Rodovia SP 21, Km 124 Sul, Jardim Maria Eliza, nesta cidade e comarca de Itaquaquecetuba, LEONARDO SILVA GONÇALVES transportava e trazia consigo, para consumo e fornecimento de terceiros, 01 (um) "tijolo" de cocaína, com peso líquido de 991,77 gramas, droga que determina dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 11/12 e laudo de constatação de fls. 23/25).

Segundo apurado, policiais militares em patrulhamento no Rodoanel Mario Covas,

realizaram a abordagem do denunciado, o qual estava na condução do veículo Hyundai/I30, de placas EDR-8849.

Os milicianos solicitaram a documentação do automóvel e do condutor e, posteriormente, pediram que LEONARDO desembarcasse do carro, a fim de abrir o porta-malas e acompanhar a fiscalização.

Ocorre que, quando o denunciado saiu do automóvel, os policiais visualizaram um volume suspeito em sua cintura. Assim, em revista pessoal, os milicianos encontraram na cintura de LEONARDO (dentro da calça e coberto pela camiseta) um "tijolo" de cocaína, pesando quase 1,0 quilograma.

Diante de tal cenário, o denunciado foi preso em flagrante delito e, informalmente aos policiais, confessou que estava fazendo o transporte da droga apreendida.

Regularmente notificado, apresentou defesa preliminar (fls. 103/106) e a denúncia foi recebida em 12 de abril de 2021 (fls. 116). Durante a instrução processual foram produzidas as provas orais e interrogado os réus. As partes manifestaram-se em alegações finais.

É o relato do necessário.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Ação penal é procedente.

Ausentes preliminares dignas de nota. Passo, nesta oportunidade, à análise do íterim meritório. A materialidade criminosa se corrobora sem esboço de dúvidas, a partir da análise do Auto de Prisão em Flagrante Delito, autos de exibição e apreensão, além dos laudos periciais encartados aos autos.

O réu em seu interrogatório confessou os fatos e que receberia a importância de R\$2mil pelo transporte da mercadoria.

Portanto, a autoria criminosa pertinente ao depósito, com fins de mercancia, de substâncias entorpecentes, se sobressai do compêndio probatório de forma incontestada.

Os policiais militares Marcus Alexandre de Castro e Edward de Sousa Rodrigues afirmaram que em patrulhamento pelo Rodoanel Mário Covas, quando decidiram realizar a abordagem de um veículo Hyundai I30, com licenciamento atrasado, e foi solicitada a documentação do veículo, bem como a do motorista, identificado como Leonardo Silva Gonçalves. Dando continuidade aos procedimentos de fiscalização de trânsito, estes policiais solicitaram a Leonardo que saísse do carro para abrir o porta malas e acompanhar a fiscalização. Ocorre que, logo que o condutor saiu do veículo, estes policiais verificaram um volume suspeito em sua cintura. Assim é que, em busca pessoal, foi encontrado na cintura de Leonardo (dentro da calça e coberto pela camiseta), um "tijolo" de material semelhante à pasta base de cocaína. Que o Leonardo foi indagado sobre a mercadoria e ele confessou que estava fazendo o transporte de substância entorpecente.

As testemunhas de defesa Felipe Carlos da Silva e Thiago Scandella Sobreira nada acrescentaram sobre os fatos narrados e apenas ressaltaram os aspectos sociais e pessoais.

Passo, portanto, à dosimetria da sanção a se imposta.

Atento às circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, e artigo 42, da Lei 11.343/2006, observo que não existem circunstâncias judiciais desfavoráveis que justifiquem a majoração da pena-base que fixo em 05 anos de reclusão e em 500 dias-multa.

Com fundamento no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 faz jus o réu à redução da pena em 2/3, pois nada indica faça parte de organizações criminosas, assim como é primário e goza de bons antecedentes, resultando em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, o unitário fixado no mínimo legal.

Não há agravantes e atenuantes dignas de nota.

A unidade de dias multa deve perceber o valor de um trigésimo do salário mínimo, uma vez que não constam maiores informações no caderno processual acerca da fortuna do acusado.

O Código Penal determina que, fixada a sanção em patamar inferior a quatro anos, o regime inicial de pena há de ser o aberto quando as circunstâncias forem todas favoráveis ao agente, permitindo substituir privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão aduzida pelo órgão ministerial, para CONDENAR o réu LEONARDO SILVA GONCALVES, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, impondo ao réu a pena privativa de liberdade no patamar de 01 ano e 08 meses de reclusão, no regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 166 dias-multa, no mínimo legal a unidade, sob o valor unitário de um trigésimo do salário mínimo, substituindo a pena privativa de liberdade deste último, por prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana.

Uma vez que encontra-se solto, defiro ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Condeno o acusado, ainda, a suportar o ônus das despesas processuais. Suspensa na forma do artigo 12 da lei n.º 1060/1950. Ultimado o trânsito em julgado desta sentença, determino que seja: - lançado o nome do acusado no rol dos culpados; - informado o Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, III, da Magna Carta Brasileira, bem como Súmula n. 9 do TSE; - informado o Instituto Nacional de Identificação Criminal.

Condeno o acusado ao pagamento da taxa judiciária no valor de 100 UFESP's.

Por fim, com fundamento no artigo 63 da Lei 11343/2006 decreto perdimento do valor apreendido com o réu e também de demais objetos com ele apreendidos, os quais deverão ser revertidos ao FUNAD nos termos do artigo 63, § 1º, da Lei 11343/2006, expedindo-se o necessário para fins do § 2º do artigo 63 do mesmo diploma legal.

Fica, também, autorizada incineração do entorpecente se ainda não providenciado, oficiando-se e mantido o necessário para contraprova.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de execução e, cumprida integralmente a sentença, arquivem-se os autos, procedendo-se às comunicações e anotações necessárias.

PRIC.

Itaquaquecetuba, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Sérgio Cedano - Juiz de Direito